

[정책 설명자료]

이준석 대통령 후보 26호 공약**생계형 투자자를 보호하고,
신도시 공실 악순환을 끊겠습니다****요 약**

(배경) 신도시 내 상업시설의 과잉 공급과 허위 분양광고로 공실 상가가 급증하고 있음. 분양대행사의 책임은 부재하고, 생계형 투자자 등 실수요자만 장기 공실·세금 부담·신용상 불이익 등 손실을 떠안는 구조가 반복되고 있음

(개혁방안) ▲공실 상가에 대한 용도전환 허용, ▲재산세 납부 유예, ▲분양광고 사전심사제 도입, ▲지자체의 공실 실태조사 및 공공임차 의무화를 통해, 공급 구조를 현실화하고 허위 분양을 규제하며 공실 리스크를 제도적으로 차단

(기대효과) ▲ 장기 공실 해소 및 지역경제 회복, ▲ 허위 분양광고 근절 및 생계형 투자자 보호, ▲ 청사 증축 대신 공실 상가 임차 등 공공시설 활용 유도

■ 현황 및 문제점**1. 전국 신도시를 중심으로 한 상가 공실의 구조화**

- 동탄·미사·위례·세종 등 신도시 지역을 중심으로 상가 공실 문제가 장기화되고 있음
- 수도권 전체 상가 공실률은 10%를 상회하고, 일부 지역에서는 20% 이상에 달할 정도로 심각한 상황
- 준공 이후 수년간 임대료가 이뤄지지 않은 상가가 다수 존재하며, 이는 단순한 수요 부족을 넘어 공급 과잉, 정책 부재, 소비 행태 변화 등 복합적 요인에 기인함

2. 지자체 중심의 공급과잉 구조와 비현실적 분양 설계

- 택지개발지구 내 지자체 재정수입 유도 목적의 상업용지 과잉 지정 및 고가 분양이 반복되고 있음
- 수익형 부동산 중심의 마케팅과 허위·과장 광고를 기반으로 실수요와 무

관한 분양이 이뤄지며, 입주 초기 인프라 미비 상황에서의 선분양 구조는 실질적 수익 발생 이전에 임대 불능 상태로 전락하는 악순환을 초래함

- 시흥시 거북섬의 한 상가는 공실률이 87%에 이르며, 13평 기준 평당 분양가가 약 4,000만 원에 책정된 사례의 경우 총 투자금액이 약 5억 원에 달함
- 해당 상가를 분양받은 생계형 수분양자는 장기 공실로 인해 임대료 수익이 없고, 상가 가치까지 하락하는 이중고에 처해 있으며, 이는 공실 상가로 인한 실수요자의 피해를 단적으로 보여주는 대표적 사례임.

3. 수익률 보장·임대 확정 등 허위광고 만연 및 지자체 감독 부재

- 분양대행사들이 수익률 보장, 임대 확정 등 명백히 허위인 조건을 내세워 분양을 유도하고 있음에도 불구하고 지자체는 광고에 대한 실질적 사전 심사 권한이나 통제 수단이 부족한 상황
- 특히 퇴직금, 노후 자금 등을 투자한 생계형 투자자들이 심각한 피해를 입고 있음에도 실효적 보호장치가 없음

■ 개혁방안**1. 상업용지 공급 구조 전면 재설계**

- 신도시 개발 시 상업용지 비율을 현행 대비 절반 이하(20% → 10%)로 조정하여 공급 과잉 구조 해소
- 장기 공실 상가에 한해 주거시설, 공유오피스, 청년창업공간, 문화시설 등으로 용도 변경을 허용, 실제 수요에 따른 전환 유도

2. 분양광고 사전 심사제 도입 및 분양대행사 규제 강화

- 일정 규모 이상의 상업시설 분양 시, 분양광고는 한국부동산원이 사전 심사하고, 지자체는 해당 심사결과에 따라 승인 또는 보완요청을 할 수 있도록 체계를 이원화
- 부동산원은 수익률 보장, 임대 확정, 환매 조건 등 투자자 오인을 유발할

수 있는 허위·과장 광고 여부를 판단하며, 심사 기준은 정기적으로 고시함

- 지자체는 최종 행정승인권을 유지하되, 광고의 공정성·투명성 판단은 외부 독립기관이 전담하도록 하여, 기존 지자체 중심의 공급 유도 구조와 감독 기능 간의 이해충돌을 방지
- 아울러, 일정 규모 이상 분양을 대행하는 업체에 대해서는 등록 기준, 계약 설명 의무, 쪼개기 계약 등 불공정 관행에 대한 규제도 병행 강화

3. 지자체의 실태조사 및 공공임차 확대 의무화

- 지자체는 지역 내 상가 공실 실태조사 및 데이터 공개 의무를 이행하고, 실거래가·공실률·유동인구 등의 정보를 공공포털을 통해 투명히 제공 (LH, SH 등 공공기관 보유 상가부터 시범 적용)
- 공공기관이 신규 청사 건립을 지양하고, 실제 행정수요(주민센터·돌봄시설·청년창업공간 등)를 중심으로 지역 내 장기 공실 상가 임차를 적극 검토할 수 있도록 제도적 연계 기반 마련

4. 장기 공실 상가의 재산세 유예 제도 도입

- 2년 이상 임차인이 존재하지 않은 공실 상가에 대해서는, 실제 임대가 이뤄지는 시점까지 재산세 납부를 유예
- 유예 요건으로는 공실 상태에 대한 소명자료(예: 중개업소 위탁 이력, 임대 공고물, 내부 사진 등) 제출과 지자체의 공실 실태 확인을 포함
- 임대 수익이 전혀 발생하지 않음에도 불구하고 세금이 지속 부과되는 현실을 개선하고, 생계형 수분양자의 체납 → 압류 → 신용불량 전략의 악순환을 구조적으로 차단

■ 기대효과

1. 상가 공실률 하락을 통한 지역경제 회복 기반 마련

- 공실 해소는 신도시 및 기존 택지지구의 상권 정상화에 핵심. 자영업 기반 안정과 지역 상권 회복에 실질 기여
- 지자체가 공급 단계부터 수요 기반 정보를 반영하고, 공공기관도 공실 해

소에 직접 참여함으로써 책임 있는 도시개발 구조 정립

2. 허위광고 근절 및 생계형 투자자 보호

- 분양대행사의 허위·과장광고에 대한 규제를 제도화함으로써 시장 질서 확립과 투자자 피해 예방
- 고의적 분양계약 체결 방식에 대한 단속으로 정상적 분양 관행 유도
- 본 대책은 거북섬 등의 지역에서 나타난 것처럼, 수익률 미실현·세금 체납·신용불량 등으로 이어지는 피해의 구조적 위험에서 생계형 투자자를 구제할 수 있는 정책 기반 마련

3. 공공수요 대응 및 도시공간 활용도 제고

- 공공시설 수요와 지역 상가 자산의 활용을 연계함으로써, 공공서비스 확충과 상권 회복을 동시에 추진
- 재산세 유예를 통한 수분양자의 신용도 보호 및 생활 안정 기여